

1515556-31.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172994/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 18726490 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2157/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2172994 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515556-31.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515556-31.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172994/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 18726490 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2157/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2172994 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

PAULO SERGIO DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de junho de 2021, por volta das 22h10min, na Rua Rego Freitas, nº 1, República, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 4 porções de cocaína (11,7g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos, Guardas Civis Metropolitanos (GCMs) realizavam patrulhamento pelo local acima apontado, quando se depararam com um

carro parado e avistaram que, próximo ao veículo estavam o denunciado PAULO, os menores Yasmin Cristina dos Anjos e Samir Henrique Lins de Almeida, além de Roberta Resende, que estava conversando com o motorista pela janela do carro. Ocorre que, ao notar a aproximação da viatura, o motorista seguiu com o carro por rumo ignorado.

Ato contínuo, Roberta ficou conversando com o denunciado, ao passo que os menores começaram a se deslocar, com intuito de fugir.

Diante da suspeita, todos foram abordados. Realizada busca pessoal, foi encontrado com Roberta 03 (três) papélotes de cocaína e a quantia de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), em notas trocadas. Com o denunciado PAULO foram encontrados 04 (quatro) papélotes de cocaína, além da quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais), em duas notas de R\$ 20,00. Já com a menor Yasmin foram encontrados 09 (nove) papélotes de cocaína e com o menor Samir foram encontrados 02 (dois) papélotes de cocaína. Indagados informalmente, Roberta disse ser garota de programa e usuária. O denunciado PAULO confessou que estava no local tentando vender as drogas que havia comprado para consumo próprio. Yasmin também confessou que tinha acabado de pegar a droga para vender, pois precisava de dinheiro. Samir, por sua vez, nada disse. Assim, o denunciado PAULO foi preso em flagrante e os demais também foram conduzidos ao distrito policial. Roberta assinou termo circunstanciado (RDO 900107) pelo tipo penal do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado PAULO disse que havia comprado a droga para consumo pessoal, porém se arrependeu, pois precisava do dinheiro. Assim, tentou devolver a cocaína e pegar o dinheiro de volta, mas não teve êxito, razão pela qual decidiu tentar vender a droga, a fim de recuperar o valor que gastou anteriormente. Ocorre que, foi abordado pelos Guardas Cíveis, enquanto estava na região tentando vender a cocaína. Por fim, disse que não conhece e nunca viu anteriormente os demais conduzidos (fls. 12).

O réu foi preso em flagrante, sendo-lhe concedido o benefício da liberdade provisória em decisão de fls. 81/83.

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2021 (fls. 110/112).

O réu foi citado e constituiu defensor (fls. 126/128). Foi apresentada resposta à acusação (fls. 158/171) e houve a ratificação do recebimento da denúncia (fls. 177).

Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas de acusação e, após, o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Tóxicos, o que também foi postulado pela Dra. Defensora.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 16/19 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/06, bem como pelos laudos de fls. 39/42 (constatação) e fls. 115/117 (definitivo).

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína, listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 115/117), corroborando o auto de constatação de fls. 39/41.

A autoria também restou incontroversa.

Em Juízo, disse que tinha comprado a cocaína para usar.

O Guarda Civil Antônio Roberto da Silva, reconhecendo o acusado em audiência, disse que tinha uma mulher debruçada dentro de um carro, que saiu em disparada quando os percebeu, e a mulher ficou conversando com o réu, abordaram os dois e depois mais duas pessoas. Ele estava com as porções de drogas, ele disse que iria vender porque estava precisando de dinheiro, mas tinha acabado de comprar para usar.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu parceiro, o Guarda Civil Fernando Araújo Meszaros.

Os relatos dos Guardas Cíveis foram firmes e seguros, não havendo motivo para deles

se duvidar. Ademais, consoante já decidiu o E. TJSP: “as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, são dignos de crédito e plena validade. A orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, suas palavras servem para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial (...) Ao contrário: é testemunha que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções” (TJSP; Apelação Criminal 1500050-58.2021.8.26.0537; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022).

A testemunha Delio de Souza Santos disse que o réu faz tratamento para uso de drogas.

De rigor, considerando a pequena quantidade de drogas e os indícios de que o acusado é dependente químico, como postulado pela zelosa Dra. Promotora de Justiça, de rigor a desclassificação do delito imputado ao acusado na denúncia para o de uso de entorpecentes, pois não há provas de que o réu trazia consigo ou guardava a substância entorpecente para o tráfico, devendo o réu ser apenado na forma do art. 28 da Lei nº 11.343/06, operando-se a desclassificação do delito imputado na denúncia.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal promovida contra PAULO SERGIO DIAS, qualificado nos autos, para DESCLASSIFICAR a imputação inicial, de prática do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, dando-o como incurso nas penas do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ante a total impossibilidade de imposição de cumprimento do art. 28 da Lei de Tóxicos, pois se não houver o cumprimento de prestação de serviços à comunidade não há possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade, submeto o acusado, nos termos do inciso I do referido dispositivo à advertência sobre os efeitos da droga.

Entendendo que a pena aplicada não tem caráter punitivo no sentido estrito, deixo de determinar o cumprimento do art.15, III, da Constituição Federal e de fixar regime para cumprimento de pena.

Ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, da mesma forma deixo de decretar a custódia cautelar do réu.

Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e Cumpra-se. São Paulo, 20 de outubro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA